



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19ª Câmara de Direito Privado
Gabinete

Registro: 2026.0000637896

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1014050-59.2024.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DECOLAR.COM LTDA, são apelados MAURÍCIO POIATTO, ÁGATHA OLIVEIRA POIATTO (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e SULAMITA DA COSTA OLIVEIRA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: **Deram provimento em parte ao recurso, com determinação. V.U.**, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL E SIDNEY BRAGA.

São Paulo, 2 de julho de 2026.

CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA

Relatora

Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19ª Câmara de Direito Privado
Gabinete

Voto nº 39437

Apelação Cível nº 1014050-59.2024.8.26.0006

Comarca: São Paulo

Apelante: Decolar.com Ltda

Apelados: Maurício Poiatto, Ágatha Oliveira Poiatto e Sulamita da Costa Oliveira

Interessado: Tam Linhas Aereas S/A (Latam Airlines Brasil)

Juiz de Direito: Dr(a). Sinval Ribeiro de Souza

APELAÇÃO - Ação indenizatória - Transporte aéreo nacional - Revelia reconhecida - Pedidos iniciais julgados procedentes para condenar a ré Decolar à restituição do valor de R\$4.779,89, além do pagamento de indenização por dano moral, no importe de R\$5.000,00, para cada autor - **Pleito de reforma - Possibilidade, em parte** - Apelante Decolar citada, cujo prazo para oferta de contestação se encontrava em curso quando sobreveio sentença homologatória de acordo celebrado entre os autores e a corré Latam Airlines - Decisão que, sem qualquer ressalva, julgou extinto o processo com resolução do mérito e determinou o arquivamento dos autos - Posterior manifestação dos autores pugnando pelo prosseguimento da demanda exclusivamente em face da corré Decolar - Certificação do decurso do prazo para defesa e prolação de sentença em face da apelante, fundada nos efeitos da revelia - Ausência de intimação da apelante acerca do prosseguimento do feito e da necessidade de apresentação de contestação após a extinção do processo - Legítima expectativa de encerramento definitivo da relação processual - Violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa -



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19ª Câmara de Direito Privado
Gabinete

Necessidade de desconstituição da sentença para oportunizar o exercício do direito de defesa - Preliminar acolhida - Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, prejudicado o exame das demais questões suscitadas na apelação - **Sentença reformada - Recurso parcialmente provido, com determinação.**

Dispositivo: deram provimento parcial ao recurso, com determinação.

Trata-se de apelação interposta por **Decolar.com Ltda.** em face da r. sentença de fls. 123/124, proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível do Foro Regional VI – Penha de França, da Comarca de São Paulo, nos autos da ação indenizatória movida por **Maurício Poiatto, Sulamita da Costa Oliveira e Ágatha Oliveira Poiatto**, em face da **apelante e de Latam Airlines Group S/A** que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida Decolar a devolver aos autores o valor de R\$4.779,89, condenando-a, ainda, ao pagamento da quantia de R\$5.000,00, para cada autor, a título de indenização por danos morais, além do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor total da condenação.

Inconformada, a requerida Decolar apela pleiteando a reforma do decidido. Sustenta, preliminarmente, nulidade por cerceamento de defesa, em razão da aplicação dos efeitos da revelia, sem reabertura de prazo para contestação, após a extinção anterior do feito, por acordo com a corrê

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19ª Câmara de Direito Privado
Gabinete

Latam. Defende a relativização dos efeitos da revelia e a nulidade da sentença. Aduz a perda superveniente do objeto da demanda, em razão de acordo homologado com a companhia aérea, sustentando a quitação integral da obrigação e a impossibilidade de nova condenação, sob pena de *bis in idem*. No mérito, argumenta ilegitimidade passiva, afirmando atuar apenas como intermediadora na venda de passagens, sem ingerência sobre alterações ou cancelamentos de voos, os quais seriam de responsabilidade exclusiva da companhia aérea. Subsidiariamente, sustenta inexistência de nexo causal e ausência de falha na prestação de seus serviços, requerendo a exclusão da condenação por danos materiais ou sua imputação exclusiva à companhia aérea. Quanto aos danos morais, alega ausência de comprovação do dano, caracterização de mero aborrecimento e, alternativamente, requer a redução do valor arbitrado, por desproporcionalidade. Ao final, requer o provimento do recurso para anular ou reformar a sentença, com o reconhecimento da nulidade por cerceamento de defesa, da perda do objeto ou da ilegitimidade passiva, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais (fls. 177/191).

A parte autora, em que pese devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões (fls. 197).

Recurso tempestivo, preparado e regularmente processado.

É o relatório.

Conheço do recurso, haja vista a presença dos pressupostos de admissibilidade; no mérito, respeitado o entendimento do d.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19ª Câmara de Direito Privado
Gabinete

magistrado *a quo*, dou-lhe parcial provimento.

Trata-se de ação indenizatória visando ao ressarcimento dos danos materiais e morais, fundada no descumprimento de contrato de transporte aéreo nacional. Sustentaram que adquiriram passagens aéreas para viagem familiar a ser realizada em 05/07/2024, tendo posteriormente solicitado alteração com dezessete dias de antecedência, a qual foi confirmada pela ré intermediadora Decolar, porém não implementada no sistema da companhia aérea, o que impediu o embarque, inclusive de menor desacompanhada, frustrando a viagem e ocasionando prejuízos. Afirmaram tentativa infrutífera de solução administrativa e negativa de reembolso, caracterizando falha na prestação do serviço. Requereram a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, reconhecimento da responsabilidade solidária das rés e condenação ao pagamento dos danos materiais no valor de R\$4.779,89 e de indenização por danos morais no valor de R\$8.000,00, para cada autor.

A apelante foi citada por carta (fls. 66), com aviso de recebimento coligido em 04/12/2024 (fls. 69).

Em 09/12/2024, os autores e a corré Latam apresentaram petição noticiando a celebração de acordo (fls. 70/111), sobrevindo, em 17/12/2024, a prolação de sentença homologatória (fls. 112), com o seguinte teor:

"Vistos.

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19ª Câmara de Direito Privado
Gabinete

efeitos de direito o acordo de fls. 70/111, a que chegaram as partes Ágatha Oliveira Poiatto e outros e Latam Airlines Group S/A e outro, qualificados nos autos da presente Ação de Procedimento Comum Cível.

Em consequência JULGO EXTINTO o processo, com julgamento do mérito na forma do art. 487, III, 'b', do CPC. Procedidas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

Publique-se e intime-se."

Posteriormente, após a comprovação do cumprimento do ajuste pela corré Latam (fls. 115/116), foi proferida, em 22/01/2025, a seguinte determinação (fls. 117):

"Vistos.

Fls. 115: Manifeste-se a exequente acerca da extinção do feito.

Intime-se."

Os autores, em resposta, pugnaram em 16/02/2025 pelo prosseguimento do feito exclusivamente em relação à ora apelante, aduzindo que o acordo celebrado conferira quitação apenas à corré Latam Airlines Group S/A. Requereram, ainda, a contagem do prazo para apresentação de defesa pela requerida Decolar e, em caso de decurso do prazo sem manifestação, o regular prosseguimento do feito (fls. 120/121).

Na sequência, foi certificada a ausência de apresentação de contestação pela apelante (fls. 122), sobrevindo a r. sentença recorrida, que

reconheceu os efeitos da revelia e julgou procedente a demanda, consignando que:

"...Apesar de citada (fls. 69), a ré deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de defesa. Desse modo, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, presume-se como verdadeiro o inadimplemento alegado na petição inicial."

Delineado o panorama processual, verifica-se que a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa merece acolhimento.

Com efeito, embora a apelante tenha sido regularmente citada, o prazo para oferta de contestação ainda se encontrava em curso quando foi proferida a sentença homologatória que extinguiu o processo.

Mais do que isso, o dispositivo da referida decisão não limitou a extinção à corré Latam, tampouco ressalvou o prosseguimento do feito em relação à Decolar, tendo expressamente consignado que julgava extinto o processo, com resolução do mérito, determinando, inclusive, o arquivamento dos autos (fls. 112).

Verifica-se, desse modo, que a sentença homologatória extinguiu o processo de forma ampla, sem consignar a permanência do prazo para apresentação de defesa pela corré remanescente.

Posteriormente, após a manifestação dos autores no sentido de que o acordo havia sido celebrado apenas com a companhia aérea, houve o prosseguimento do feito em relação à apelante; todavia, não consta dos autos qualquer intimação da requerida Decolar acerca da retomada da



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19ª Câmara de Direito Privado
Gabinete

marcha processual ou da abertura de prazo para oferecimento de contestação.

Nesse contexto, não se mostra possível reputar consumada a revelia, com base no prazo originalmente iniciado, uma vez que a extinção integral do processo, nos moldes em que formalizada, era apta a gerar na parte a legítima expectativa de encerramento definitivo da relação processual.

Embora a homologação do acordo pudesse, em tese, produzir efeitos apenas entre os respectivos celebrantes, caberia ao Juízo de origem, antes de retomar o curso do processo em relação à corré remanescente, assegurar-lhe ciência inequívoca do prosseguimento da demanda e oportunidade para o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ao prosseguir com o feito e julgar procedente a ação exclusivamente com fundamento na ausência de contestação, sem prévia intimação da apelante para apresentação de defesa após a extinção do processo, restou configurado cerceamento de defesa, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Impõe-se, portanto, a desconstituição da sentença recorrida, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, mediante a intimação da requerida Decolar.com Ltda. para apresentação de contestação, facultando-se às partes a produção das provas que entenderem pertinentes.

Diante do exposto, acolhe-se a preliminar de nulidade por



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19ª Câmara de Direito Privado
Gabinete

cerceamento de defesa arguida para anular a r. sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para reabertura da fase postulatória, restando prejudicada a análise das demais questões suscitadas no recurso.

Ante o exposto, pelo meu voto, **dou parcial provimento** ao recurso para anular a r. sentença proferida, nos termos alinhavados, com determinação.

CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA

Relatora